

**9.2 - O candidato, após ser contratado:**

I - não poderá solicitar afastamento de função, readaptação de função ou alegar incompatibilidade com as atribuições da função para a qual foi contratado;

II - se portador de deficiência e, no decorrer do contrato, declarar-se impossibilitado de exercer as atribuições da função descritas conforme item 4.3 deste Edital, terá seu contrato rescindido;

III - se portador de deficiência, não poderá solicitar amparo especial ou intervenção de terceiros para auxiliá-lo no exercício das atribuições inerentes à função a ser exercida, com as quais não poderá alegar incompatibilidade.

9.3 - O candidato terá a remuneração vinculada à Escolaridade informada na inscrição através da qual for contratado.

9.4 - O contrato terá prazo máximo de 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado, observado o termo final com o encerramento do ano letivo em curso.

9.5 - O contrato temporário deverá ser impresso em 03 (três) vias, assinadas pelas partes interessadas, sendo que a 1ª (primeira) deverá ser enviada à SEDUC, a 2ª (segunda) fará parte do arquivo da escola e a 3ª (terceira) ficará sob a guarda do contratado.

10. DA NÃO CONTRATAÇÃO OU DA RESCISÃO CONTRATUAL:

10.1 - Será vedada a contratação, ou terá o contrato rescindido, o candidato que:

a) na inscrição, informar Escolaridade que gere pontuação ou remuneração maior que a efetivamente comprovada na fase de Comprovação de Títulos - 4.1;

b) não comprove a escolaridade mínima exigida para o cargo de inscrição;

c) não comprove a pontuação referente aos cursos de formação/aperfeiçoamento profissional;

d) tenha tido seu contrato rescindido após sindicância, conforme art. 15 da Lei Complementar n.º 108/2005, nos últimos 2 (dois) anos;

e) com acúmulo ilegal de cargo, emprego ou função pública, exceto os casos permitidos pelo art. 37 da Constituição Federal, **que deverá ser declarada e justificada em termo próprio;**

f) que tenha sofrido algum tipo de condenação criminal em qualquer âmbito judicial, com trânsito em julgado, nos últimos 5 anos;

g) demitido ou exonerado do Serviço Público, após Processo Administrativo ou Processo Administrativo Disciplinar, na forma da lei, nos últimos 2 (dois) anos;

h) rescisão contratual nos termos do art. 15 do Decreto 088/15, e demais situações previstas nos artigos 17/18/19 e 20 da Portaria nº 416/15/GS/Seduc/MT, precedido de Sindicância, nos últimos 2 (dois) anos;

i) 70 (setenta) anos completos, de acordo com a Emenda Constitucional n.º 20, de 16/12/1998, e Emenda Constitucional n.º 41, de 31/12/2003;

j) aposentado, na condição de readaptado definitivo ou por invalidez, em cargo ou função equivalente à pretendida;

l) não apresentar a documentação exigida no item 4.9 deste edital;

m) servidor que encontre respondendo sindicância ou processo administrativo que tenha por objeto denúncias de assédio moral ou prática de pedofilia;

n) quando o candidato se recusar ao cumprimentos da jornada de trabalho contratada ou o local e horário estabelecido.

10.2 - Da rescisão ou a extinção do vínculo (contrato) - ocorrerá conforme descrito nas cláusulas do Contrato de Trabalho conforme preceitua o Dec. nº 088 de 11 de maio de 2015 e disposto nos artigos 17, 18 e 19 da Portaria nº 416/2015/GS/SEDUC/MT, in verbis:

"Art.17. Os contratos de aulas adicionais, os contratos temporários de aulas livres e/ou substituição e os contratos temporários de servidores administrativos para os cargos de Técnico Administrativo Educacional/TAE e Apoio Administrativo Educacional/AEE, serão rescindidos no decorrer do ano nas seguintes situações:

I - no caso de nomeação de concursados;

II - a pedido do interessado;

III - quando do retorno do professor, do técnico administrativo educacional e do apoio administrativo educacional em condições de assumir a função do cargo efetivo;

IV - apresentar no bimestre 10 % (dez por cento) ou mais de faltas injustificadas;

V - descumprimento as atribuições legais inerentes aos respectivos cargos;

VI - desempenho nas atribuições de forma insatisfatório;

VII - prática educativa que contrarie as concepções do Projeto Político Pedagógico da escola;

VIII - a título de penalidade, nos termos da legislação pertinente;

IX - geração de subemprego;

X - em caso de junção de turmas;

XI - em caso de remoção do profissional da educação efetivo/estabilizado,

fora do período de férias, amparada por lei;

XII - interesse da administração pública;

XIII - quando o professor efetivo ou estabilizado, detentor de aulas adicionais, se afastar por motivo diverso, exceto no caso de licença gestacional e para tratamento de sua própria saúde;

XIV - confirmada a prática de NEPOTISMO, por parte da equipe gestora da unidade escolar, CEFAPRO e Assessoria Pedagógica.

Art. 18. Nas hipóteses previstas nos incisos IV ao IX e XIV, do Artigo 17 desta Portaria, a rescisão do contrato será precedida de sindicância administrativa, garantido o contraditório e a ampla defesa;

Art.19 Fica sob a responsabilidade da equipe gestora a verificação e a comunicação, primeiramente, à Assessoria Pedagógica e à Superintendência de Gestão de Pessoas/SEDUC, da ocorrência das situações que constam no artigo 17 e incisos, desta Portaria, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da confirmação dos fatos".

11. DOS RECURSOS**11.1 - Da Validação:**

a) Durante o processo de Validação (**28/12/15 a 19/01/16**), o candidato a contrato temporário que se sentir prejudicado no PSS/2016, poderá interpor RECURSO, escrito justificando os motivos da divergência perante a Comissão de Atribuição do Regime/Jornada de Trabalho/SEDUC, via e-mail, comissao.atribuicao@seduc.mt.gov.br devendo ser interposto, impreterivelmente, até 24 horas após data da validação da sua inscrição junto a escola;

b) A comissão de atribuição da SEDUC, terá um prazo de 48 horas para análise e decisão do recurso apresentado. Dessa decisão não caberá novos recursos;

c) Após a análise conclusiva do Recurso, será publicada Classificação Final no dia **25/01/16, a partir das 18h**, nova listagem de classificação, por ordem decrescente de pontos, no endereço eletrônico www.seduc.mt.gov.br, no link PSS/2016 para fins de atribuição;

11.2 - Da Atribuição;

a) O candidato que se sentir prejudicado, quanto a atribuição, poderá interpor RECURSO mediante solicitação por escrito junto à Comissão de Atribuição do Regime/Jornada de Trabalho da Assessoria Pedagógica, devendo ser interposto, impreterivelmente, até 24 horas após sua atribuição;

b) A resposta do Recurso referente a Atribuição será analisada pela Comissão de Atribuição da escola e terá prazo de 24 horas para decisão;

c) Caso o candidato não esteja de acordo com a decisão da comissão da assessoria, deverá interpor recurso escrito indicando os pontos de divergência, anexando de forma escaneada a decisão da comissão da escola, e encaminhar via e-mail comissao.atribuicao@seduc.mt.gov.br para a comissão da SEDUC, num prazo máximo de 24 horas;

d) A comissão da SEDUC, terá até 48 horas para análise e decisão. Dessa decisão não caberá mais recurso.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1 - A Secretaria de Estado da Educação não se responsabiliza por inscrição não realizada por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de sistemas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados do equipamento utilizado pelo candidato ao sistema de inscrição do Processo Seletivo Simplificado- PSS/2016.

12.2 - Não serão fornecidas, por telefone, pessoalmente ou por meio eletrônico, informações que constem neste Edital.

12.3 - É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a publicação ou divulgação dos atos concernentes a este Processo Seletivo Simplificado, divulgados no endereço eletrônico www.seduc.mt.gov.br, link PSS/2016, quanto aos prazos e condições estipulados nas demais publicações durante o período de inscrição.

12.4 - É vedado ao servidor contratado, na função de professor, após a distribuição das aulas ou vagas, desistir destas para assumir outras durante o ano letivo, uma vez que a cada novo processo de atribuição deverá ser observado o disposto na Instrução Normativa de Atribuição de Aulas em vigência, seguindo o processo de classificação.

12.5 - Comprovada, a qualquer tempo, ilegalidade nos documentos apresentados ou declaração falsa ou inexata, o candidato em fase de avaliação será excluído do Processo Seletivo Simplificado - PSS/2016 ou, se contratado, terá seu contrato rescindido nos termos do artigo 14 e 15, do Dec. n.º 088/2015, observada a ampla defesa e o contraditório. Nestes casos, a ocorrência será comunicada ao Ministério Público/MT.

12.6 - As cópias dos documentos apresentados não serão devolvidas. Após o término do processo, e decorridos 05 (cinco) anos, os documentos